TÍTULO VII
DO ESTATUTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O disposto neste Título versa sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal e trata das matérias específicas que deverão ser aplicadas aos servidores públicos que compõe o seu quadro de pessoal.

Parágrafo Único - Aplicar-se-á subsidiariamente às normas previstas neste Título e, naquilo em que não represente conflito, as normas gerais Estatutárias aplicáveis a todos os servidores públicos previstas nesta Lei.

A Guarda Civil Municipal de Guarujá, órgão administrativo vinculado à Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, e consistente em corporação uniformizada, tem por atribuições a proteção dos bens, serviços e instalações públicas municipais, bem como a colaboração com o Estado, objetivando a preservação da ordem e da segurança pública.

A Guarda Civil Municipal de Guarujá terá efetivo fixado em 342 (trezentos e quarenta e dois) servidores, sendo 80% (oitenta por cento) componentes do sexo masculino, e 20% (vinte por cento) do sexo feminino.

Ficam adotados, para fins de cálculos da base salarial dos servidores titulares do cargo de Vigia Municipal, os mesmos critérios utilizados como base salarial para os servidores titulares do cargo de Guarda Civil Municipal.

§ 1º Os Vigias Municipais serão lotados na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social.

§ 2º A equivalência do cargo de Vigia Municipal ao de Guarda Civil Municipal estará condicionada a um sistema de evolução funcional por formação profissional, os quais serão submetidos ao regime jurídico e disciplinar da Guarda Civil Municipal.

CAPÍTULO II
DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO

Fica instituído o Regime Especial de Trabalho da Guarda Civil Municipal de Guarujá, que se caracteriza pelo cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e convocações que poderão ocorrer, excepcionalmente, ainda que fora do seu horário normal.

A organização hierárquica, disciplinar, operacional e técnica da Guarda Civil Municipal, as atribuições de seus cargos, o uniforme e outros assuntos correlatos serão disciplinados por Decreto ou no Regimento Interno da Guarda Civil Municipal de Guarujá, aprovado por Decreto do Executivo.

Parágrafo Único - Fica vedada a nomeação de servidores da Guarda Civil Municipal de Guarujá, em estágio probatório, para cargos em comissão e funções gratificadas, devendo o servidor, em tal período, permanecer lotado na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social.

Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, nos termos previstos no Decreto nº 25.265, de 29 de maio de 1986, do Estado de São Paulo.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES PARA O INGRESSO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Além daquelas previstas nesta Lei, são condições mínimas para integrar a Guarda Civil Municipal:

I - ter no mínimo a idade de 18 (dezoito) anos e no máximo a de 40 (quarenta) anos, na data da posse;

II - não ter antecedentes criminais, apresentando certidão negativa para comprovação;

III - ter concluído o ensino médio, na data da posse;

IV - estar quite com o serviço militar;

V - ser brasileiro nato ou naturalizado;

VI - possuir Carteira Nacional de Habilitação, na data da posse, nas categorias "AB" ou, no mínimo, "B";

VII - ter altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres;

VIII - ter aptidão física e psicotécnica plena;

IX - ter completado o treinamento necessário à função.

O concurso público para provimento dos cargos da classe inicial de Guarda Civil Municipal será realizado em 02 (duas) fases eliminatórias, consistentes em:

I - provas ou provas e títulos;

II - freqüência e aproveitamento em curso intensivo de formação, treinamento, capacitação física para o exercício do cargo, conhecimento em Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes, com duração de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único - O curso de formação de que trata o inciso II deste artigo será disciplinado e terá seus requisitos, matérias, horários, critérios para avaliação e demais assuntos correlatos, estabelecidos por Decreto.

Observada a ordem de classificação, os candidatos aprovados, em número equivalente ao de cargos vagos colocados em concurso, acrescido do percentual de 20% (vinte por cento), serão matriculados no curso de formação que se refere o inciso II do artigo anterior.

§ 1º Durante a realização do curso, os candidatos receberão retribuição equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do salário do Guarda Civil Municipal I, a título de ajuda de custo, não se configurando, nesse período, qualquer vínculo funcional com a Prefeitura Municipal de Guarujá.

§ 2º Sendo servidor público da Prefeitura Municipal de Guarujá, o candidato matriculado ficará afastado de seu cargo até o término do curso de formação, sem prejuízo da remuneração e demais vantagens, e sem direito à retribuição prevista no parágrafo anterior, computando-se o tempo de serviço para todos os efeitos legais.

O candidato terá sua matrícula cancelada, e será dispensado do curso, quando:

I - não atingir a freqüência mínima estabelecida para o curso;

II - não revelar aproveitamento no curso;

III - não atingir a capacitação física necessária;

IV - não demonstrar conduta irrepreensível na vida pública e privada.

Parágrafo Único - Os critérios para apuração das condições previstas nos incisos deste artigo serão fixados em Decreto.

Concluído o curso, serão expedidos certificados de aproveitamento aos aprovados, que serão considerados habilitados ou não no concurso, conforme regramento prévio.

Parágrafo Único - Cumprido o disposto no caput deste artigo, o concurso será submetido à homologação do Prefeito Municipal.

O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação no concurso, e será efetuada gradativamente, na medida das necessidades da Guarda Civil Municipal.

Os integrantes da Guarda Civil Municipal obrigatoriamente deverão realizar curso de reciclagem em Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes a cada 02 (dois) anos.

CAPÍTULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Seção I
Das Disposições Preliminares

A Hierarquia e a Disciplina são as bases da organização da Guarda Civil Municipal de Guarujá.

Parágrafo Único - Entende-se por Disciplina o cumprimento das atribuições e deveres de cada integrante do efetivo da Guarda Civil Municipal.

São manifestações essenciais da Disciplina:

I - a observância das prescrições legais e regulamentares;

II - a pronta obediência às ordens superiores;

III - a correção de atitudes;

IV - a colaboração espontânea à Disciplina coletiva, bem como à eficácia da Guarda Civil Municipal.

Aos superiores hierárquicos, em relação aos subordinados, são conferidos os poderes de dar ordens, de fiscalizar, bem como o de rever decisões.

§ 1º Consideram-se superiores hierárquicos:

I - Chefe do Poder Executivo;

II - Secretário da Defesa e Convivência Social;

III - Diretor da Guarda Municipal;

IV - Chefes de Equipes.

§ 2º Será designado para a função de Chefe de Equipe, o servidor efetivo ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, mediante função gratificada.

A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio na Guarda Civil Municipal de Guarujá, incumbindo aos comandantes incentivar e manter a harmonia e a solidariedade entre os seus comandados, promovendo estímulos de aproximação e cordialidade.

Os integrantes do efetivo da Guarda Civil Municipal estarão sempre subordinados à disciplina básica desta Lei, independentemente do local em que exerçam suas atividades, mesmo quando não estejam uniformizados, estando de serviço.

A responsabilidade disciplinar do integrante do efetivo da Guarda Civil Municipal de Guarujá independe da civil ou criminal eventualmente aplicável, bem como de outras disposições legais.

Seção II
Dos Deveres

Constituem deveres dos integrantes do efetivo da Guarda Civil Municipal, além de outros previstos em legislação própria:

I - ser pontual nas instruções e nos serviços;

II - comparecer ao trabalho ordinário e extraordinário, quando convocado;

III - atuar com prudência nas ocorrências, evitando exacerbá-las;

IV - apresentar-se em público sempre rigorosamente uniformizado, asseado, com a máxima compostura;

V - zelar pelo bom nome da Guarda Civil Municipal;

VI - abster-se de vícios que afrontem a moral e os bons costumes, como o uso de substâncias químicas;

VII - responsabilizar-se pelo material de que é detentor;

VIII - comunicar prontamente o superior imediato o extravio ou dano causado a material, a bens, serviços e instalações públicas municipais sob sua responsabilidade;

IX - comunicar prontamente ao superior imediato as transgressões ou crimes de que tiver conhecimento;

X - conhecer e observar os princípios gerais da disciplina e da hierarquia;

XI - conhecer e observar o Regimento Interno, o Regulamento Disciplinar, Ordens de Serviço e demais normas de procedimento da Guarda Civil Municipal;

XII - exercer suas atribuições de modo pleno, porém sem prepotência ou abuso;

XIII - exercer, o superior, natural liderança sobre seus subordinados, servindo-lhes de exemplo e cobrando-lhes, quando for o caso, a devida correção de atitudes;

XIV - tratar o cidadão com respeito, dignidade e urbanidade;

XV - cumprir rigorosamente as obrigações inerentes a seu cargo ou função, bem como as ordens superiores;

XVI - devolver, quando de seu desligamento, fardamento, armas, carteira funcional, distintivo, bem como qualquer outro material colocado à sua disposição;

XVII - cumprir os deveres de cidadão;

XVIII - exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas;

XIX - procurar manter boas relações com outras categorias profissionais, conhecendo e respeitando-lhes os limites de competência, mas elevando o conceito e os padrões da própria profissão, zelando por sua competência e autoridade.

Seção III
Das Transgressões Disciplinares
Subseção I
Disposições Gerais

Considera-se transgressão disciplinar toda falta cometida pelo integrante da Guarda Civil Municipal, nos termos desta Lei, e que afronte, genericamente, os preceitos de civilidade, de probidade e demais normas morais.

§ 1º As transgressões disciplinares compreendem todas as ações ou omissões contrárias à disciplina da Guarda Civil Municipal;

§ 2º Ao aluno de curso da Guarda Civil Municipal aplica-se, no que concerne à disciplina, além do previsto nesta Lei, subsidiariamente, o disposto nos regulamentos próprios do curso de formação.

§ 3º A aplicação das penas disciplinares previstas neste Capítulo independe do resultado de eventual ação penal.

As transgressões disciplinares são classificadas de acordo com sua gravidade em: graves (G), médias (M) e leves (L).

Subseção II
Transgressões Disciplinares de Natureza Leve

São transgressões disciplinares de natureza leve:

I - atrasar, sem justo motivo, ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado, a expediente ou a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir;

II - apresentar-se ao serviço:

a) com fardamento diferente daquele que tenha sido designado;
b) com costeletas, barba ou bigode, cabelos ou unhas desproporcionais;

III - usar no uniforme, insígnia, medalha, condecoração ou distintivo, não regulamentares ou de forma indevida;

IV - usar vestuário incompatível com a função ou descurar do asseio próprio ou prejudicar o de outrem;

V - alegar desconhecimento de ordens publicadas em boletim ou registradas em livro próprio, bem como das Normas Gerais de Ação;

VI - exercer atividades incompatíveis com o serviço público, sem prejuízos de outras comunicações;

VII - deixar de comunicar ao superior imediato, em tempo oportuno:

a) as ordens que tiver recebido sobre pessoas ou material;
b) as ocorrências policiais;
c) estragos ou extravios de qualquer material da Guarda Civil Municipal que tenha sob sua responsabilidade;
d) os recados telefônicos ou a comunicação a receber;
e) as faltas de comparecimento ou atrasos ao serviço;

VIII - fazer a manutenção, reparo ou tentar fazê-lo, sem autorização, de material que esteja sob sua responsabilidade;

IX - representar a Guarda Civil Municipal de Guarujá sem estar devidamente autorizado;

X - dar conhecimento, por qualquer modo, de ocorrências da Guarda Civil Municipal a quem não tenha atribuições para nelas intervir;

XI - não levar a falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência que não lhe couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente, no mais curto prazo;

XII - permutar serviço sem autorização;

XIII - não cumprir permuta;

XIV - usar termos de gíria em comunicação oficial ou atos semelhantes;

XV - deixar de exibir a carteira funcional ou documento de identidade bem como recusar-se a declarar seu nome, posto e unidade a que pertencer, quando lhe for exigido por autoridade competente;

XVI - tratar de assuntos particulares durante serviço, sem a devida autorização;

XVII - deixar de se apresentar no prazo determinado:

a) à autoridade competente no caso de requisição, para depor ou prestar declarações;
b) no local determinado por superior hierárquico;

XVIII - retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem recebida;

XIX - deixar de participar, em tempo hábil, ao superior hierárquico, a impossibilidade de comparecer na sede da Guarda Civil Municipal ou unidade administrativa, bem como qualquer ato de serviço em que seja obrigado a tomar parte ou que tenha que assistir;

XX - imiscuir-se em assuntos que, embora referente à Corporação, não seja de sua competência;

XXI - permitir a permanência de pessoas estranhas ao serviço em local que isso seja vedado;

XXII - deixar de comunicar a alteração de dados de qualificação pessoal ou mudança de endereço residencial;

XXIII - dirigir-se ou recorrer em assuntos de serviço, a órgão ou autoridade superior sem interveniência ou permissão daquele a quem estiver diretamente subordinado;

XXIV - fumar:

a) no atendimento de ocorrências;
b) em local que seja vedado.

Subseção III
Transgressões Disciplinares de Natureza Média

São transgressões disciplinares de natureza Média:

I - faltar ao serviço sem justa causa;

II - espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem e da disciplina ou do bom nome da Guarda Civil Municipal;

III - concorrer para a discórdia, desarmonia ou cultivar inimizade entre companheiros;

IV - simular doença para obter dispensa de serviço, licença ou qualquer outra vantagem ou esquivar-se ao cumprimento do dever;

V - deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou dos subordinados que originem em cumprimento de suas ordens;

VI - trabalhar mal, por negligência ou imprudência, em qualquer serviço, instrução ou missão;

VII - revelar falta de compostura por atitudes ou gestos, estando uniformizado;

VIII - deixar de revistar pessoa a quem haja dado voz de prisão em flagrante delito;

IX - portar ostensivamente arma ou instrumento ofensivo, em público, não estando a serviço;

X - apontar arma para alguém, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem, ou em estrito cumpri-

mento do dever legal;

XI - apresentar comunicação ou representação destituída de fundamento;

XII - transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoal ou material, sem autorização da autoridade competente;

XIII - provocar, tomar parte ou aceitar discussão acerca de política partidária, religião ou esporte, estando uniformizado;

XIV - valer-se de seu cargo ou função para perseguir desafeto;

XV - emprestar a pessoas estranhas à Guarda Civil Municipal, distintivo, peça do uniforme, equipamento ou qualquer material pertencente à mesma sem a devida autorização;

XVI - dormir em posto de serviço, ou, em qualquer local, durante as horas de sua jornada de trabalho;

XVII - recorrer a outros órgãos, pessoas ou instituições estranhas à Guarda Civil Municipal, exceto ao Poder Judiciário, para resolver assunto de interesse pessoal relacionados com a Guarda Civil Municipal de Guarujá;

XVIII - deixar ou contribuir para que se extravie, deteriore ou estrague material da Guarda Civil Municipal, bem como bens, serviços e instalações públicas municipais, sob sua guarda, vigilância ou responsabilidade;

XIX - fazer propaganda político-partidária em dependência da Guarda Civil Municipal ou estando uniformizado;

XX - introduzir ou distribuir, ou tentar fazê-lo, em dependência da Guarda Civil Municipal, ou em lugar público, estampas e publicações que atentem contra a disciplina, moral ou bons costumes;

XXI - retirar, sem permissão, documento, livro ou objeto existente na repartição ou local de trabalho;

XXII - deixar de efetuar a vigilância de bens públicos municipais sob sua responsabilidade, não procedendo às necessárias vistorias, permitindo, com isso, seu desvio ou subtração;

XXIII - contrariar as regras de trânsito de veículos e de pedestres sem absoluta necessidade do serviço;

XXIV - deixar de cumprir ordem legal, verbal ou escrita, de superior hierárquico, sem justo motivo;

XXV - deixar de se apresentar à Sede da Guarda Civil Municipal, quando houver iminência ou perturbação da ordem pública, mesmo estando de folga, mediante convocação da autoridade competente ou por ordem desta;

XXVI - afastar-se do posto de vigilância ou de qualquer lugar em que se deva achar por força de ordem.

Subseção IV
Transgressões Disciplinares de Natureza Grave

São transgressões disciplinares de natureza Grave:

I - ato de improbidade;

II - incontinência de conduta ou mau procedimento;

III - negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;

IV - condenação criminal do servidor, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

V - desídia de natureza grave no desempenho das respectivas funções;

VI - embriaguez habitual ou em serviço;

VII - violação de segredo, revelando dolosamente assunto de que tenha conhecimento em razão de cargo ou função;

VIII - ato de indisciplina ou de insubordinação de natureza grave;

IX - abandono de cargo;

X - ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

XI - ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra a Administração e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

XII - prática constante de jogos de azar;

XIII - pedir ou aceitar, ainda que por empréstimos, dinheiro ou outro valor qualquer, a pessoa que esteja sujeita a sua fiscalização;

XIV - lesar ou dilapidar o patrimônio público;

XV - receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie;

XVI - exercer advocacia administrativa;

XVII - portar, praticar ou facilitar, de qualquer forma, o tráfico de drogas ou substância tóxica entorpecente ou que cause dependência física;

XVIII - prestar declarações falsas, a fim de obter vantagens ilícitas para si ou para outrem;

XIX - utilizar o cargo ou função para obter, direta ou indiretamente, vantagem ilícita para si ou para outrem;

XX - emprestar arma da Guarda Civil Municipal;

XXI - falta reiterada ao serviço, sem justa causa;

XXII - introduzir ou tentar introduzir bebida alcoólica em dependências da Guarda Civil Municipal ou em repartição pública;

XXIII - adulterar qualquer espécie de documento em proveito próprio ou alheio;

XXIV - apresentar-se publicamente em estado de embriaguez;

XXV - faltar à verdade, omitindo, calando ou distorcendo fatos;

XXVI - utilizar-se do anonimato para quaisquer fins;

XXVII - subtrair, em benefício próprio ou de outrem, documento de interesse da Administração;

XXVIII - ofender ou ameaçar superior hierárquico com palavras ou gestos;

XXIX - recusar-se a cumprir ordem legal de superior hierárquico;

XXX - censurar, pela imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, as autoridades constituídas, superior hierárquico ou criticar ato da Administração Pública;

XXXI - aliciar, ameaçar ou coagir parte, testemunha e perito que funcione em processo administrativo ou judicial;

XXXII - impingir maus tratos a pessoas sob sua custódia;

XXXIII - praticar violência no Exercício de cargo ou função;

XXXIV - praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público.

Seção IV
Das Penalidades

A infração aos deveres e prática de atos definidos como transgressões disciplinares sujeitará os integrantes da Guarda Civil Municipal de Guarujá às penalidades e demais conseqüências legais previstas nesta Lei.

As sanções disciplinares aplicáveis aos Guardas Municipais de Guarujá são:

I - advertência;

II - repreensão;

III - suspensão;

IV - demissão.

§ 1º Da advertência: forma mais branda de sanção, aplicada às faltas de Natureza Leve, será aplicada verbalmente ao transgressor, não constando de seus assentamentos individuais, figurando, entretanto, no registro de informação de punições dos Guardas Municipais, no âmbito interno da Corporação.

§ 2º Da repreensão: aplicada às faltas de Natureza Média e reincidência específica em falta já punida com advertência, é a sanção feita por escrito ao transgressor, devendo sempre ser averbada nos assentamentos individuais.

§ 3º Da suspensão: é a sanção feita por escrito ao transgressor, quando caracterizada infração de natureza média, ou reincidência específica em falta já punida com a repreensão, ou ainda, nas infrações de Natureza Grave quando não for caso de demissão e que deverá sempre ser averbada nos assentamentos individuais.

§ 4º Da demissão: aplicada às faltas de Natureza Grave, representa pena mais grave que as anteriores, ocorrendo a perda do cargo ou função pública.

O enquadramento à transgressão disciplinar será efetuado na seguinte conformidade:

I - transgressões leves: advertência ou repreensão;

II - transgressões médias: suspensão de até 10 (dez) dias;

III - transgressões graves: suspensão acima de 10 (dez) dias ou demissão por justa causa.

§ 1º Caracterizada Falta Grave que culmine pena de demissão, a competência para a apuração e aplicação da penalidade será da Advocacia Geral do Município, utilizando-se dos critérios e metodologia previstas ao Quadro Geral de servidores, constantes desta Lei.

§ 2º Na hipótese de o relatório da apuração culminar pena de suspensão, a aplicação da pena será no âmbito da Guarda Civil Municipal, não excedendo ao período de 30 (trinta) dias.

§ 3º Sendo oportuno ou conveniente ao serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, equivalente à metade dos vencimentos correspondentes ao número de dias objeto da pena imposta, obrigando-se o servidor, neste caso, a permanecer no pleno exercício de suas atividades normais.

Seção V
Da Proibição de Uso de Uniformes

O Diretor da Guarda Civil Municipal poderá, sem prejuízo da instauração de qualquer procedimento administrativo, proibir o uso do uniforme ao integrante da Guarda Civil Municipal que:

I - estiver disciplinarmente afastado da função, enquanto durar o afastamento;

II - exercer atividades consideradas incompatíveis com a função de Guarda Civil Municipal;

III - entregar-se ao uso habitual de bebidas alcoólicas ou de entorpecentes ou drogas afins;

IV - necessitar de afastamento para tratamento médico psiquiátrico ou ainda por recomendação médica;

V - estiver respondendo a processo penal por crime que atente contra a Administração Pública.

Parágrafo Único - Proibido o uso do uniforme seja por qual for o motivo, será este apreendido.

Seção VI
Do Procedimento Disciplinar
Subseção I
Disposições Gerais

A autoridade ou superior hierárquico que tiver conhecimento da transgressão disciplinar praticada pelo Guarda Civil Municipal deverá promover sua apuração imediata, mediante processo administrativo disciplinar, com vista, sendo o caso, à aplicação das sanções elencadas nesta Lei.

Subseção II
Da Comunicação

Qualquer integrante do efetivo que tiver conhecimento de transgressão disciplinar cometida por integrantes da Guarda Civil Municipal deverá comunicar ao superior hierárquico, por escrito, no prazo de 08 (oito) dias, contados da constatação ou conhecimento do fato.

§ 1º A comunicação disciplinar deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora do fato, além de caracterizar as circunstâncias que o envolveram.

§ 2º A comunicação disciplinar deve ser a expressão da verdade, cabendo ao Diretor da Guarda Civil Municipal encaminhá-la ao acusado para que, por escrito, manifeste-se preliminarmente sobre os fatos, no prazo de 03 (três) dias; caso não se manifeste no prazo estabelecido, será instaurado o processo administrativo disciplinar.

Conhecendo a manifestação preliminar e não considerando praticada a transgressão, o Diretor da Guarda Civil Municipal poderá decidir pelo arquivamento da mesma.

Parágrafo Único - O arquivamento da comunicação não está sujeito a recurso.

Conhecendo a manifestação preliminar e restando dúvidas do cometimento da infração disciplinar, o Diretor da Guarda Civil Municipal deverá propor a abertura de processo administrativo disciplinar.

Parágrafo Único - Ao tomar conhecimento da Transgressão Disciplinar, o Diretor da Guarda Civil Municipal poderá dispensar a Manifestação Preliminar, desde que haja elementos suficientes de convicção para elaboração do termo acusatório.

Seção VII
Do Processo Administrativo Disciplinar
Subseção I
Disposições Preliminares

O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

O processo administrativo disciplinar deverá ser instaurado através de Portaria, delegada ao Diretor da Guarda Civil Municipal pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do parágrafo único, do artigo 103, da Lei Orgânica do Município de Guarujá, no prazo improrrogável de 08 (oito) dias, do recebimento da Manifestação Preliminar ou, quando dispensada, do conhecimento da Transgressão Disciplinar.

Parágrafo Único - O processo disciplinar deverá ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias da notificação do acusado, salvo no caso de fruição de afastamento regulamentar do transgressor.

O processo administrativo disciplinar será conduzido por Comissão composta de 03 (três) servidores estáveis do quadro da Guarda Civil Municipal de Guarujá, nomeados pelo Secretário da Defesa Social e Convivência Social e designados pelo Chefe do Poder Executivo, que indicará, dentre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo hierarquicamente superior ou de mesmo nível do averiguado, bem como possuir escolaridade de nível superior.

O servidor acusado será notificado pessoalmente, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar defesa prévia, assegurando-lhe vista do processo na repartição e a obtenção de cópias dos autos.

Parágrafo Único - Juntamente com sua defesa e no prazo desta, o servidor acusado poderá arrolar, no máximo, 05 (cinco) testemunhas.

A notificação será acompanhada de cópia da Portaria e deverá conter:

I - o nome e prontuário do servidor acusado;

II - data, hora e lugar do interrogatório;

III - o prazo para defesa;

IV - o prazo para arrolar testemunhas, e o número máximo destas permitido.

Parágrafo Único - No caso de recusa do acusado em apor seu "ciente" na cópia de notificação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo servidor que realizou a notificação, devendo descrever pormenorizadamente as características físicas da pessoa notificada.

Subseção II
Da Instrução

A instrução do processo administrativo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, sendo-lhe facultado constituir advogado.

Na instrução, a Comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas e recorrendo, quando necessário, a novas testemunhas, técnicos ou peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

§ 1º As testemunhas serão intimadas a depor mediante notificação expedida pelo presidente da Comissão.

§ 2º Para a produção de provas e diligências o acusado deverá ser notificado pessoalmente para, caso queira, acompanhá-las.

Encerrada a instrução, dar-se-á vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Do recebimento das alegações finais, ou findo o prazo estabelecido, a Comissão elaborará relatório minucioso, no qual promoverá o resumo das peças dos autos e mencionará as provas basilares para a formação da sua convicção.

Parágrafo Único - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servi-

dor.

O processo disciplinar, com o relatório da Comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

Subseção III
Do Julgamento

Na aplicação das sanções disciplinares serão sempre considerados a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do Agente.

Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer das seguintes causas de justificação:

I - ignorância plenamente comprovada, quando não atente contra os sentimentos normais de dever, humanidade, moral e probidade;

II - motivo de caso fortuito ou força maior plenamente comprovado;

III - ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público;

IV - ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, própria ou de outrem.

Parágrafo Único - Quando ocorrer qualquer das causas de justificação não haverá punição.

Consideram-se circunstâncias atenuantes no julgamento da transgressão:

I - a relevância dos serviços prestados, caracterizada por elogios;

II - ter sido cometida a transgressão em defesa própria de seus direitos ou dos de outrem;

III - ter sido cometida a transgressão para evitar um mal maior;

IV - ter sido confessada espontaneamente a transgressão, quando sua autoria for ignorada ou imputada a outrem;

V - colaborar na apuração da transgressão disciplinar.

Consideram-se circunstâncias agravantes no julgamento da transgressão:

I - a prática simultânea de duas ou mais transgressões;

II - o conluio de duas ou mais pessoas;

III - ter sido cometida a transgressão em presença de subordinado;

IV - ter abusado o transgressor de sua superioridade hierárquica ou qualificação funcional;

V - ter sido praticada a transgressão premeditadamente;

VI - ter sido praticada a transgressão em presença de público;

VII - reincidência específica.

A dosimetria da pena levará sempre em conta as circunstâncias atenuantes ou agravantes.

A decisão será publicada no Diário Oficial do Município.

Seção VIII
Dos Recursos Disciplinares

O Guarda Civil Municipal que se considerar prejudicado, ofendido ou injustiçado por ato de superior hierárquico poderá interpor recursos disciplinares.

Parágrafo Único - São recursos disciplinares:

I - pedido de reconsideração de ato;

II - recurso hierárquico.

O pedido de reconsideração de decisão é recurso cabível contra a primeira decisão de mérito, e será interposto mediante petição.

§ 1º O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado, diretamente, à autoridade recorrida e por uma única vez.

§ 2º O pedido de reconsideração de ato, que tem efeito suspensivo, deve ser apresentado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data em que o servidor tomar ciência do ato que o motivou.

§ 3º A autoridade a quem for dirigido o pedido de reconsideração de ato deverá dar solução ao recurso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento do documento, dando conhecimento ao interessado, mediante despacho fundamentado.

§ 4º O pedido de reconsideração de ato deve ser redigido de forma respeitosa, precisando o objetivo e as razões que o fundamentam, podendo ser acompanhado de documentos comprobatórios.

§ 5º Não será conhecido o pedido de reconsideração intempestivo, procrastinador ou que não apresente fatos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada.

O recurso hierárquico, interposto por uma única vez, terá efeito suspensivo e será redigido sob a forma de petição endereçado à autoridade que decidiu o pedido de reconsideração que remeterá imediatamente todo o processado ao Secretário de Defesa e Convivência Social.

§ 1º A interposição do recurso de que trata este artigo deverá ser precedida de pedido de reconsideração do ato, e somente poderá ocorrer depois de conhecido o resultado deste pelo requerente.

§ 2º O recurso hierárquico precisará o objeto que o fundamenta, de modo a esclarecer o ato ou fato, podendo ser acompanhado de documentos comprobatórios.

§ 3º O recurso hierárquico não poderá tratar de assunto estranho ao ato ou fato que o tenha motivado, nem versar sobre matéria impertinente ou fútil.

§ 4º O prazo para interposição de recurso hierárquico será de 05 (cinco) dias a contar da ciência da decisão que resolve o mérito do pedido de reconsideração.

§ 5º Não será conhecido pelo Secretário de Defesa e Convivência Social o recurso hierárquico intempestivo, procrastinador ou que não apresente fatos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada.

Solucionado o recurso hierárquico, encerra-se para o recorrente a possibilidade administrativa de revisão do ato disciplinar sofrido.

Seção IX
Dos Prazos

Os prazos previstos neste Capítulo serão contados em dias corridos.

I - computar-se-ão os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento;

II - os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a notificação ou intimação;

III - considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, ou em dia que:

a) não haja expediente na Prefeitura;
b) o expediente da Prefeitura for encerrado antes da hora normal.

Seção X
Da Publicidade e Aplicação da Sanção Disciplinar

A ementa da decisão será publicada no Diário Oficial do Município e afixada na Sede da Guarda Civil Municipal de Guarujá, iniciando-se a contagem do prazo, para todos os atos processuais, a partir da publicação no Diário Oficial do Município, exceto a notificação que iniciar-se-á a partir da juntada da notificação aos autos.

Quando da aplicação da pena serão obrigatoriamente mencionados:

I - o nome ou iniciais do transgressor e seu cargo ou função;

II - a transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos;

III - o dispositivo legal infringido;

IV - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;

V - a natureza da pena e o número de dias, quando se tratar de suspensão;

VI - o embasamento legal em que se enquadrou o transgressor;

VII - o nome do superior hierárquico que aplicou a penalidade.

Fica vedada a aplicação de mais de uma pena administrativa para cada infração disciplinar.

Na hipótese de haver várias transgressões sem conexão entre si, aplicar-se-á a cada uma a pena correspondente.

Seção XI
Do Elogio

Será competente para conceder elogio ao integrante da Guarda Civil Municipal que se destacar no atendimento de ocorrência ou praticar ações meritórias de qualquer natureza, podendo ser indicado por pessoas da comunidade, integrantes da Corporação ou por propostas dos superiores hierárquicos:

I - Chefe do Poder Executivo;

II - Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social;

III - Diretor da Guarda Civil Municipal.

Seção XII
Da Prescrição

A punibilidade das transgressões disciplinares dos integrantes da Guarda Civil Municipal prescreve em:

I - 01 (um) ano, nos casos das transgressões leves;

II - 02 (dois) anos, nos casos de transgressões médias;

III - 04 (quatro) anos, nos casos das transgressões de natureza graves.

§ 1º A transgressão disciplinar também prevista como crime na legislação penal prescreverá conjuntamente com este.

§ 2º Conta-se o prazo a partir do momento em que a falta foi praticada, ou, quando por qualquer motivo não for possível precisar a data, inicia-se a contagem do prazo a partir do momento em que a autoridade administrativa tiver ciência da mesma.